

مناقصة



نموذج عقد استرشادي

عقد أعمال البستنة وأنظمة الري

جاهز للتعبئة — راجعه وعدّله بما يناسب مشروعك قبل التوقيع

◀ وثيقة العقد الأساسية

◀ ملحق الشروط الخاصة

◀ ملحق المواصفات الفنية

احصل على عروض أسعار لمشروعك من مقاولين ومزودين

manaqasa.com



تنبيه مهم قبل الاستخدام

هذا العقد نموذج استرشادي جاهز، وليس عقدًا موحدًا يناسب جميع المشاريع.

قبل استخدامه، راجعه جيدًا وتأكد أن جميع بنوده مناسبة لمشروعك ولما اتفقت عليه مع المقاول. ويمكنك إضافة أي بند أو تعديله أو حذفه حسب احتياجك، ويُفضّل مراجعة العقد من مختص قانوني قبل التوقيع.

إخلاء مسؤولية: تتيح منصة مناقصة هذا النموذج للاطلاع والاسترشاد فقط، ولا يُعدّ استشارة قانونية. ولا تتحمل المنصة أي مسؤولية عن استخدامه أو تعديله أو أي خلاف أو ضرر ينشأ عن التعاقد بين أطرافه، وتقع مسؤولية مراجعة البنود والتحقق من مناسبتها على المستخدم وحده.



تحتاج تسعير لمشروعك أو لأي بند فيه؟

اعرض مشروعك على منصة مناقصة، واستقبل عروضًا من المنفذين، واختر العرض الأنسب لك.

manaqasa.com

مقدّم من منصة مناقصة · manaqasa.com

وثيقة العقد الأساسية

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وبعد؛ فقد تم إبرام هذا العقد في مدينة
في يوم بتاريخ الموافق بين كل من :

1- الطرف الأول (المالك):

الاسم: رقم الهوية / السجل:
العنوان: رقم الجوال:
الصفة: (مالك / منتفع من العقار) — وفي حال الشخصية الاعتبارية يمثلها في التوقيع:
بصفته: بموجب:
ويشار إليه فيما بعد بـ(الطرف الأول).

2- الطرف الثاني (المقاول):

اسم المؤسسة / الشركة: رقم السجل التجاري:
العنوان: رقم الجوال:
الصفة: (مقاول متعهد بتنفيذ المشروع) ويمثلها في التوقيع: رقم الهوية / الإقامة:
بصفته:
ويشار إليه فيما بعد بـ(الطرف الثاني).

كما يشار للطرف الأول والطرف الثاني مجتمعين بـ(الطرفين).

تمهيد

حيث إن الطرف الأول يملك (أو ينتفع من) العقار الواقع في مدينة حي
بموجب رقم وتاريخ وقد قام بإصدار رخصة البناء
رقم وتاريخ هـ والصادرة من الجهة المختصة:
ويرغب في تكليف الطرف الثاني بتنفيذ المشروع بحسب نطاق العمل، ووثائق العقد الواردة في المادة الثانية أدناه بحسب
تعليمات الطرف الأول أو من يكلفه بالإشراف على تنفيذ أعمال المشروع وفقاً لنطاق العمل.
وحيث قام الطرف الثاني بمعاينة موقع العمل على الطبيعة، وتقدم بعرضه النهائي للطرف الأول لتنفيذ نطاق العمل
مقابل قيمة العقد المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا العقد لتنفيذ نطاق العمل الوارد في ملحق الشروط
الخاصة من هذا العقد، وأقر بعدم وجود أي عائق لبدء العمل.
عليه فقد التقت إرادة الطرفين وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً ونظاماً لتوقيع هذا العقد وفق المواد والشروط
التالية:

المادة الأولى: حجية التمهيد

يعد التمهيد الوارد أعلاه جزءاً لا يتجزأ من العقد ويقرأ ويفسر على ضوءه.

المادة الثانية: وثائق العقد

يتألف هذا العقد من الوثائق التالية:

- 1- وثيقة العقد الأساسية.
 - 2- ملحق التعريفات.
 - 3- ملحق الشروط الخاصة.
 - 4- ملحق المواصفات الفنية.
 - 5- المخططات الهندسية من المكتب الاستشاري/الهندسي ترخيص رقم :
- يعد لوحة / مخطط. بما فيها لوحة العنوان ولوحة فهرس المخططات.
- وتشكل هذه الوثائق والملاحق وحدة متكاملة، وتُفسر الألفاظ والعبارات الواردة فيها من خلال ملحق التعريفات. وفي حال وجود تعارض بين الوثائق أعلاه؛ فإنه يتم الأخذ بالوثيقة المتقدمة في الترتيب حسب التسلسل الوارد أعلاه.

المادة الثالثة: التزامات الطرف الأول

يلتزم الطرف الأول بما يلي:

- 1- تسليم المخططات الهندسية للطرف الثاني وذلك كتابياً.
- 2- سداد رسوم الجهات الحكومية والحصول على التراخيص اللازمة للمشروع من الجهات النظامية المختصة ومراجعة الجهات الحكومية إذا لزم الأمر.
- 3- دفع مستحقات الطرف الثاني في مواعيدها المتفق عليها بين الطرفين.
- 4- في حال رغب الطرف الأول بتعيين مشرف مشروع -واحد أو أكثر- للإشراف على أعمال المشروع، فعلى الطرف الأول إبلاغ الطرف الثاني ببيانات مشرف المشروع المعين للإشراف على أعمال المشروع، والصلاحيات الممنوحة له بحسب المادة الخامسة من هذا العقد.

المادة الرابعة: التزامات الطرف الثاني

يلتزم الطرف الثاني بالآتي:

- 1- تنفيذ نطاق العمل الوارد في وثائق العقد.
- 2- توفير ما يلزم لتنفيذ نطاق العمل من أجهزة، ومعدات، وأدوات، وآلات، وأي اختبارات ينص عليها في ملحق المواصفات الفنية.
- 3- توفير الموارد البشرية المؤهلة لتنفيذ نطاق العمل المشار إليه في ملحق الشروط الخاصة.
- 4- التأمين على الأعمال المنفذة وفق ما تنص عليه الأنظمة المرعية الصادرة من الجهات المختصة.
- 5- تنظيف الموقع وإزالة مخلفات الأعمال المنفذة من قبله.
- 6- الالتزام بكود البناء السعودي.
- 7- تمكين مشرف المشروع من ممارسة مهامه المكلف بها من قبل الطرف الأول.
- 8- المحافظة على موقع المشروع وحمايته.

9- يتحمل الطرف الثاني أي مسؤولية قانونية أو مادية أو نظامية تجاه عمالته أو الطرف الأول أو أي طرف آخر نتيجة لأعمال الطرف الثاني بالموقع.

المادة الخامسة: دور مشرف المشروع.

يحق للطرف الأول تعيين مشرف مشروع -واحد أو أكثر- ليتولى أيًا من المهام الإشرافية التالية:

- أ. متابعة الأعمال الفنية للمشروع.
- ب. مراقبة تنفيذ الطرف الثاني لتلك الأعمال.
- ج. إجراء الفحوصات والاختبارات الفنية على أعمال ومواد المشروع.
- د. مقارنة أعمال المشروع المنفذة فعلياً على أرض الواقع.
- هـ. أي صلاحيات أو مهام إشرافية إضافية يكلفه بها الطرف الأول، دون الإخلال بمهام المكتب الهندسي المستقل.

المادة السادسة: دور المكتب الهندسي المستقل.

1. اتفق الطرفين على تعيين المكتب الهندسي المستقل ترخيص رقم ليتولى إعداد التقارير التالية:

- أ. إعداد تقرير (إثبات حالة المشروع) وفقاً لما ورد في الفقرة (3) من المادة الثانية عشرة من العقد.
- ب. إعداد تقرير (عدم إمكانية إنهاء المشروع في المدة المحددة) وفقاً للفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة الثالثة عشرة من العقد.
- ج. إعداد تقرير (بيان مدى استحقاق الطرف الثاني للدفع المرفوضة) وفقاً للفقرة (6) من المادة الثامنة من العقد.

2. يكون تحديد قيمة تكاليف المكتب الهندسي المستقل لإعداد التقارير الواردة في الفقرات الفرعية (أ) و (ب) و (ج) من الفقرة (1) من هذه المادة وفقاً للاتفاقية الموقعة بين الطرفين والمكتب الهندسي المستقل المرفقة بهذا العقد.

3. تُحمل تكاليف المكتب الهندسي المستقل على أطراف العقد وفقاً لما يلي:

- أ. يتحمل الطرف المتسبب بالتوقف تكاليف المكتب الهندسي المستقل الخاصة بإعداد تقرير (إثبات حالة المشروع)، وفي حال كان التوقف لسبب خارج عن إرادة الطرفين فتكون تكاليف المكتب الهندسي المستقل منصفة بين الطرفين.
- ب. يتحمل الطرف الثاني تكاليف المكتب الهندسي المستقل الخاصة بإعداد تقرير (عدم إمكانية إنهاء المشروع في المدة المحددة) في حال ثبت تقصيره.
- ج. يتحمل الطرف الثاني تكاليف المكتب الهندسي المستقل لإعداد تقرير (بيان مدى استحقاق الطرف الثاني للدفع المرفوضة) ما لم يثبت استحقاقه لكامل قيمة الدفع المرفوضة.

المادة السابعة: مدة العقد

1. يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ نطاق العمل في مدة أقصاها يوماً تبدأ من تاريخ وتنتهي في تاريخ

2. يقدم الطرف الثاني للطرف الأول جدول زمني يوضح من خلاله المدة الزمنية المقدرة لإنجاز كل جزء من أعمال المشروع.

3. يحق للطرفين الاتفاق على تمديد العقد لمدة إضافية وذلك بإنشاء أمر تغيير كتابيًا.

4. يحق للطرف الثاني المطالبة بمدة إضافية على مدة العقد في حال تأخر (الطرف الأول) عن دفع مستحقات الطرف الثاني في المواعيد المحددة للاستحقاق، على أن تكون المدة المطالب بها مساوية لمدد التأخير في صرف مستحقاته.
5. يجب أن تكون جميع الإجراءات المتعلقة بتعديل مدة العقد موثقة كتابياً ومعتمدة من الطرفين، ولا يُعتمد بأي إجراءات أو مفاهيم أخرى بين الطرفين.

المادة الثامنة: قيمة العقد وآلية الدفع

- 1- اتفق الطرفين أن تكون كامل قيمة العقد - التقديرية- مبلغاً وقدره ريال سعودي شاملاً ضريبة القيمة المضافة. على أن يتم احتساب القيمة النهائية للعقد وفقاً للتكلفة الفعلية للأعمال المنفذة.
- 2- قام الطرف الأول بدفع مبلغ وقدره ريال سعودي كدفعة مقدمة للطرف الثاني، وذلك بموجب الحوالة رقم وتاريخ الصادرة من بنك، على أن يتم استردادها حتماً من الدفعات المستحقة وفقاً لجدول السداد الوارد في الفقرة (9) من هذه المادة.
- 3- تستحق الدفعات المذكورة في جدول السداد بعد اكتمال تنفيذ المرحلة المبينة بجدول السداد وفق شروط العقد، وذلك من خلال أمر دفع يُرفع من الطرف الثاني ويُوافق عليه الطرف الأول كتابياً لإصدار أمر الدفع، وتعد موافقة الطرف الأول على أي أمر دفع حسب الدفعات المحددة في جدول السداد موافقةً على اكتمال المرحلة المتعلقة بالدفعة حسب الشروط والأحكام المنصوص عليها في العقد.
- 4- استثناءً من الفقرة (3) أعلاه، يعد مضي مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغ الطرف الأول برفع أمر الدفع كتابياً دون رفض الطرف الأول لأمر الدفع؛ قبولاً من الطرف الأول على استحقاق الدفعة للطرف الثاني وموافقة على إصدار أمر الدفع.
- 5- يصدر أمر الدفع كتابياً حال تحقق أحد الحالتين المشار إليهما في الفقرة (3) و (4) من هذه المادة.
- 6- في حال رفض الطرف الأول إصدار أمر الدفع وفقاً للفقرة (3) من هذه المادة، يحق للطرف الثاني إحالة أمر الدفع المرفوض إلى المكتب الهندسي المستقل لإعداد تقرير يُسلّم للطرفين يوضح مدى اكتمال تنفيذ أعمال المرحلة محل أمر الدفع المرفوض وفقاً لشروط العقد. وفي حال صدر تقرير المكتب الهندسي المستقل مؤيداً لاستحقاق الطرف الثاني للدفعة المرفوضة، فيتم إعادة عرض أمر الدفع المرفوض مع التقرير للطرف الأول ليقرر الموافقة على أمر الدفع أو الاستمرار في الرفض.
- 7- يسدد الطرف الأول الدفعة المستحقة خلال خمسة أيام من تاريخ صدور أمر الدفع بموجب الفقرتين (3) أو (4) أعلاه كتابياً، ويكون سداد الدفعات المستحقة للطرف الثاني من خلال التحويل للحساب البنكي رقم الآيبان الذي يحدده الطرف الثاني لهذا العقد، ولا يُعتمد بأية عمليات سداد لغير هذا الحساب.
- 8- تخضع القيمة النهائية للعقد ونسب الدفعات للتغيير إما بالزيادة أو النقص بناءً على أوامر التغيير التي يتم الاتفاق عليها لاحقاً ويتم إنشاؤها كتابياً، على أن تصدر نسخة معدلة من العقد تلقائياً متضمنة التغيير في القيمة النهائية للعقد ونسب الدفعات، وتكون النسخة السابقة للعقد لاغية.

وصف المستحق	نسبة الاستحقاق (%)	المبلغ المحسوم لاسترداد الدفعة المقدمة	قيمة الاستحقاق (ريال) (شاملة ضريبة القيمة المضافة)	تاريخ الاستحقاق (موافقة الطرف الأول) أو (مضي المدة دون رفض الطرف الأول لأمر الدفع)	ملاحظات

المادة التاسعة: طريقة القياس

تحتسب مستحقات الطرف الثاني حسب جدول القياس التالي:

وصف البند	وحدة القياس	تكلفة الوحدة (شاملة ضريبة القيمة المضافة)	الكمية المقدرة	التكلفة المقدرة	الكمية المنفذة	التكلفة الفعلية (شاملة ضريبة القيمة المضافة)

المادة العاشرة: غرامة التأخير

- 1 - دون الإخلال بحق الطرف الأول في إنهاء العقد وفق ماورد في الفقرة الفرعية (1/ د) من المادة الثالثة عشرة من هذا العقد، في حال تأخر الطرف الثاني عن إنهاء المشروع في الميعاد المحدد حسب مدة العقد لسبب يعود للطرف الثاني وحده، فإنه يحق للطرف الأول حينها تطبيق غرامة مالية على الطرف الثاني بـ % (نسبة يتم تحديدها باتفاق الطرفين) من كامل قيمة العقد عن كل يوم تأخر، على ألا يتجاوز مجموع الغرامات ما نسبته 15% من كامل قيمة العقد.
- 2 - يلزم لتطبيق غرامة التأخير المرفوعة من الطرف الأول بعد (إنهاء أو انتهاء العقد) الحصول على موافقة الطرف الثاني عليها كتابيًا، ويتم تحصيل قيمة الغرامة من الطرف الثاني بالحسم من مستحقاته لدى الطرف الأول (إن وجد) أو بتحويل قيمة الغرامة لحساب الطرف الأول، وفي حال رفض الطرف الثاني تطبيق الغرامة فيتم حل الخلاف بحسب ما نصت عليه المادة السابعة عشرة من هذا العقد.
- 3 - يجب أن تكون جميع الإجراءات المتعلقة بغرامات التأخير موثقة كتابيًا ومعتمدة من الطرفين، ولا يُعتمد بأي إجراءات أو مفاهيم أخرى بين الطرفين.

المادة الحادية عشرة: أوامر التغيير والأعمال الإضافية

- 1- يجوز زيادة الأعمال أو تخفيضها باتفاق الطرفين، ويتم ذلك بتقييم الزيادة أو التخفيض وتحرير أوامر تغيير وتعديل نسب الدفعات بما يتوافق مع الزيادة أو التخفيض.
- 2- يجب أن تكون جميع أوامر التغيير موثقة كتابيًا ومعتمدة من الطرفين، ولا يُعند بأي أوامر تغيير أخرى تتم بين الطرفين دون توثيق كتابي.

المادة الثانية عشرة: توقف العمل

- 1- يتم اعتبار العمل متوقفاً في المشروع عند توقف الطرف الثاني عن العمل بشكل تام لأي سبب من الأسباب لمدة تتجاوز أيام ، ويتم احتساب مدة التوقف من أول يوم لتوقف الطرف الثاني عن العمل.
- 2- في حال توقف الأعمال لا يحق للطرف الأول بإرادته المنفردة إجراء أي تصرف في المشروع أو تغيير معالمه أو إكماله إلا بعد إثبات حالة المشروع.
- 3- يحق للطرف المتضرر من توقف أو إيقاف الأعمال في المشروع تكليف المكتب الهندسي المستقل -المشار إليه في الفقرة (1) من المادة السادسة- ليتولى إعداد تقرير (إثبات حالة المشروع) على أن يتضمن التقرير ما يلي:
أ- بيان سبب توقف الأعمال.
ب - إثبات حالة الأعمال المنفذة من الطرف الثاني ككميات أو نسب فقط حسب شروط هذا العقد.
ج - التصوير الفوتوغرافي ومقاطع فيديو لتوضيح حالة الأعمال المنفذة من قبل الطرف الثاني في الموقع.
- 4- يجب على الطرف المتضرر من توقف أو إيقاف الأعمال الاستفسار من الطرف الآخر عن أسباب توقف أو إيقاف الأعمال في المشروع، وذلك قبل تكليف المكتب الهندسي المستقل بإثبات حالة المشروع كتابيًا.

المادة الثالثة عشر: إنهاء وانتهاء العقد

- 1- يحق للطرف الأول إنهاء العقد في الحالات التالية:
أ- إذا لم يباشر الطرف الثاني العمل خلال يوماً من تاريخ موعد البدء بالعمل بسبب يعود للطرف الثاني وحده.
- ب- إذا توقف الطرف الثاني عن العمل في المشروع بالكلية لمدة يوماً بسبب يعود للطرف الثاني وحده.
- ج- إذا تباطأ الطرف الثاني في تنفيذ المشروع لمرحلة يرى فيها المكتب الهندسي المستقل -المشار إليه في الفقرة (1) من المادة السادسة- عدم إمكانية إنهاء المشروع في الميعاد المحدد حسب مدة العقد، وذلك بعد إنذار الطرف الثاني لتصحيح وضعه خلال (15 يوم، على أن يعد المكتب الهندسي المستقل تقرير (عدم إمكانية إنهاء المشروع في المدة المحددة) يوضح أسباب عدم إمكانية إنهاء المشروع في المدة المحددة وبيان الأعمال التي يستلزم إنهاؤها مدة أطول من المدة المتبقية للعقد ويدعم التقرير بالتصوير الفوتوغرافي ومقاطع فيديو لأعمال المشروع، وعلى أن يُتاح للطرف الثاني إبداء ملاحظاته وملاحظات على نتائج التقرير المعد من قبل المكتب الهندسي المستقل خلال أيام من تاريخ تسليم التقرير للطرفين.
- د- إذا لم يتمكن الطرف الثاني من إنهاء كامل أعمال المشروع في الميعاد المحدد حسب مدة العقد لسبب يعود للطرف الثاني وحده.

هـ- استثناءً من الفقرات الفرعية (أ-ب-ج-د) من الفقرة (1) من هذه المادة، إذا أخل الطرف الثاني بأي من التزاماته في هذا العقد أو امتنع عنها ولم يصلح الخل بعد إنذاره بثلاث إنذارات على ذات الخل وانقضاء يوماً بين كل إنذار وآخر.

و- إذا أفلس الطرف الثاني أو طلب إشهار إفلاسه أو ثبت إعساره أو صدر بحقه أمر بوضعه تحت الحراسة القضائية أو كان شركة وتم حلها أو تصفيتها.

ز- إذا كان الطرف الثاني مؤسسة فردية وتوفى مالكيها، ولم يرغب الطرف الأول استكمال العقد.

ح- إذا تنازل الطرف الثاني عن كامل العقد أو جزء منه لطرف آخر دون موافقة مسبقة من الطرف الأول، وذلك دون الإخلال بحق الطرف الأول بالمطالبة بالتعويض عما يلحق به من ضرر جراء هذا التنازل.

2- يحق للطرف الثاني إنهاء العقد في الحالات التالية:

أ- إذا تأخر الطرف الأول في تسليم موقع المشروع للطرف الثاني مدة تزيد عن يوماً من التاريخ المحدد لبدء تنفيذ نطاق العمل.

ب- إذا توقف العمل في المشروع لأسباب عائدة للطرف الأول ولا علاقة للطرف الثاني بها لمدة يوماً من تاريخ التوقف.

ج- إذا تأخر الطرف الأول عن سداد مستحقات الطرف الثاني لمدة يوماً من تاريخ صدور أمر الدفع، ما لم يقبل الطرف الثاني بتمديد مدة العقد تعويضاً عن مدة التأخر في السداد.

إذا تكرر رفض الطرف الأول عن الموافقة لإصدار أمر دفع لدفعة مستحقة للطرف الثاني لأكثر من مرة واحدة، مع وفاء الطرف الثاني بتنفيذ كامل أعمال المرحلة محل أمر الدفع المرفوض وفقاً لشروط العقد. لا يحق للطرف الثاني التنازل عن كامل العقد أو جزء منه لطرف آخر إلا بموافقة الطرف الأول، على أن تكون آلية التنازل وفقاً للآتي:

أ- إنهاء هذا العقد.

ب- إبرام عقد جديد بين الطرف الأول والطرف المتنازل له.

4- يحق للطرفين الاتفاق على إنهاء العقد بشكل ودي كتابياً.

5- يعد العقد منتهياً باحتمال تنفيذ كامل أعمال المشروع واستلامها من الطرف الأول وتوقيع الطرفين على مخالصة نهائية كتابياً.

6- يجب أن تتم جميع الإجراءات والمخاطبات والإنذارات المتعلقة بإنهاء وانتهاء العقد كتابياً، ولا يعتد بأي إجراءات يتم اتخاذها دون توثيق كتابي.

المادة الرابعة عشرة: القوة القاهرة والظروف الطارئة

1. في حال وقوع أي حالة من حالات القوة القاهرة على أيًا من أطراف العقد، فعلى الطرف المتضرر إخطار الطرف الآخر فور وقوع حالة القوة القاهرة عليه، ويتم إنهاء العقد والتسوية بين الطرفين بشكل ودي، وفي حال تعذر ذلك فيتم تسوية النزاع وفقاً للمادة السابعة عشرة من هذا العقد.

2. في حال وقوع أي ظرف من الظروف الطارئة على أيًا من أطراف العقد، فيجب على الطرف المتضرر إخطار الطرف الآخر فور وقوع الظرف الطارئ عليه، ويتم تطبيق الأحكام التالية:

أ. في حال لم تتجاوز مدة وقوع الظرف الطارئ يوماً متواصلة، فيتم تمديد مدة العقد بما يتساوى مع مدة التوقف أو الإيقاف بسبب الظرف الطارئ، ويتم أي تعديل على قيمة العقد جراء تأثير الظرف الطارئ باتفاق الطرفين.

ب. في حال تجاوزت مدة وقوع الظرف الطارئ أكثر من يوماً متواصلة، فيتم الاتفاق بين الطرفين على تمديد العقد وتعديل قيمته جراء تأثير الظرف الطارئ، أو الاتفاق على إنهاء العقد وتسويته بشكل ودي، وفي حال تعذر ذلك فيتم تسوية النزاع وفقاً للمادة السابعة عشرة من هذا العقد.

المادة الخامسة عشرة: ضمان الأعمال

يلتزم الطرف الثاني بضمان الأعمال المنفذة من قبله وفق ما جاء في ملحق الشروط الخاصة.

المادة السادسة عشرة: لغة العقد

اللغة العربية هي لغة العقد، ولغة المراسلات بين الطرفين، ويجوز استخدام لغة أخرى إلى جانب اللغة العربية، وتكون اللغة العربية هي المعتمدة في حال وجود أي خلاف.

المادة السابعة عشرة: نظام العقد وتسوية الخلافات

1. يخضع هذا العقد للأنظمة المعمول بها بالمملكة العربية السعودية.
2. يحق للطرف الثاني طلب تنفيذ أوامر الدفع الصادرة بموجب المادة الثامنة من هذا العقد لدى محكمة أو دائرة التنفيذ بموجب نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية.
3. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة؛ في حال حدوث أي منازعة أو خلاف أو مطالبة ناشئة عن هذا العقد أو عن الإخلال به أو إنهائه أو بطلانه، فعلى الطرفين محاولة تسويتها ودياً عن طريق (التفاوض أو الوساطة أو الصلح)، وفي حال تعذر التسوية الودية يتم اللجوء إلى

المادة الثامنة عشرة: المراسلات والإنذارات بين الطرفين

لا تعتبر المفاهمات أو المخاطبات أو التوجيهات أو الطلبات أو الإنذارات بين الطرفين منتجة لآثارها القانونية إلا إذا كانت مكتوبة وموثقة بين الطرفين ولا يُعتمد بأي مراسلات أو إنذارات تتم دون توثيق كتابي.

المادة التاسعة عشرة: البنود الإضافية (اختياري)

- 1- لا يعتد بأي بند من البنود الإضافية في حال تعارضه مع أي مادة أو بند من هذا العقد.
 - 2- لا تعتبر البنود الإضافية بنوداً تنفيذية، ولا عبرة لأي بند إضافي يتطرق لقيمة العقد وآلية الدفع.
- والله ولي التوفيق

التوقيعات

الطرف الأول (المالك)	الطرف الثاني
الاسم:	الاسم:
التوقيع:	التوقيع والختم:
التاريخ:	التاريخ:

ملحق الشروط الخاصة

نطاق عمل الطرف الثاني

يلتزم الطرف الثاني بتوريد وتركيب وتشغيل واختبار أعمال البستنة وأنظمة الري بالمواد، وكل ما يلزم لتنفيذ الأعمال مثل، الحفر والردم والأنابيب والليات وأدوات الرش الآلي، والتربة الزراعية، والمحابس الكهربائية واليدوية ولوحة التحكم والمضخات وجميع الإكسسورات والوصلات والأسلاك الكهربائية، وجميع ما يلزم التركيب والتشغيل وخلافه، إضافة إلى زراعة النباتات والأشجار التي يشتريها أو يوافق عليها الطرف الأول. ويشمل نطاق العمل البنود التالية:

1-1 تقديم الرسومات التنفيذية والتي تشمل على مساقط أفقية لتصميم الزراعة والمسطحات الخضراء والنباتات، إضافة إلى تخطيط وتصميم نظام الري، وخطوطه ومقاسات الأنابيب بالكامل، وأماكن أجهزة النظام وملحقاته؛ مثل المضخات والصمامات والمرشات ولوحة التحكم ومطابقتها مع ظروف الأعمال بالموقع.

2-1 التنسيق مع الأطراف الأخرى في المشروع. ومشرف المشروع إن وجد.

3-1 يلتزم الطرف الثاني بترحيل جميع مخلفات الأعمال إلى (المردم المعتمد) أو أي مكان مخصص لذلك من قبل الجهات الحكومية المعنية و يتحمل الطرف الثاني أي غرامات نتيجة لمخالفة ذلك.

4-1 الكهرباء المؤقتة على الطرف الثاني.

5-1 مسؤولية ضمان المواد في الموقع، وتوفير حارس خلال مدة العقد على الطرف الثاني.

6-1 إتباع جميع لوائح وأنظمة الجهات المختصة، وعدم شغل الطريق بمواد البناء والأخشاب والآلات أكثر مما هو مسموح له في رخصة البناء.

7-1 يلتزم الطرف الثاني بعدم توريد واستخدام أي مادة في المشروع إلا بعد أخذ موافقة الطرف الأول أو ممثله كتابياً عليها.

8-1 يلتزم الطرف الثاني بتخزين وتوزيع جميع المواد المطلوبة للتنفيذ في أماكنها الصحيحة، وبشكل آمن، ولا يعيق العمال والأعمال أو يعيق الجيران والشوارع المحيطة بالمشروع.

طريقة القياس

1-2 المُعتقد في احتساب مستحقات الطرف الثاني هو قياس الأعمال على الطبيعة، بموجب تقرير من مكتب مساحي مُعتقد يوافق عليه الطرفان، وتكون أتعابه مناصفة بينهما. في حال عدم اتفاق الطرفين على تسمية المكتب المساحي؛ يقوم المكتب الهندسي المسمى في المادة الخامسة بند (2) من وثيقة العقد الأساسي بعمل القياس والتمتير، وإذا لم يقم المكتب الهندسي بالقياس والتمتير، أو تعذر عليه؛ يقوم المكتب الهندسي بترشيح مكتب مساحي للطرفين، ويكون قرار المكتب الهندسي نهائياً، وغير قابل للاعتراض من الطرفين.

ضمان الأعمال

3-1 يتم تحرير مخالصة نهائية موقعة من الطرفين كمستند لبداية فترة الضمان وبضمن الطرف الثاني الأعمال المنفذة من قبله لمدة () سنة من تاريخ هذه المخالصة النهائية.

عدد سنوات فترة ضمان الأعمال

3-2 يلتزم الطرف الثاني بتسليم أصول فواتير المواد وضمانات الموردين وكتيبات التشغيل والصيانة للطرف الأول.

شروط خاصة أخرى للطرفين

شروط خاصة أخرى للطرفين: (تذكر)

الشروط

ملحق المواصفات الفنية

تعليمات فنية عامة

- 1- يلزم أن يكون الماء المستخدم في جميع أعمال الطرف الثاني طوًا وخاليًا من الشوائب.
- 2- قاطع مضخة الري والكابل الخاص بها على :
اختيار الطرف
- 3- في حالة وجود غرفة لمضخة الري؛ سواء فوق الأرض أو تحت الأرض؛ فإن توريد وتركيب وتشغيل أجهزة التهوية أو التكييف الخاصة بها يتحملها :
اختيار الطرف
- 4- جميع مكونات نظام الري من أنابيب وأدوات رش ومحابس يلزم أن يُكتب عليها اسم الصانع، ومقاس الماسورة الاسمي، والجدول أو الفئة، ومعياري الضغط وتاريخ التصنيع.
- 5- يلتزم الطرف الثاني بإشعار الطرف الأول أو من يمثله قبل 48 ساعة على الأقل من موعد أي عمل من الأعمال القابلة للتغطية؛ وذلك لحضور مشرف المشروع المشرف للفحص أو المعاينة أو القياس أو الاختبار. وفي حال عدم حضور الطرف الأول أو من يمثله للفحص والاستلام بعد مضي المدة المشار إليها بعاليه؛ يحق الطرف الثاني إضافة مدة التأخير إلى مدة العقد.
- 6- يتحمل الطرف الثاني تكلفة زيارة مشرف المشروع للمرة الثالثة؛ وذلك للأعمال التي قام مشرف المشروع باستلامها في المرة الأولى، ولم يتم الطرف الثاني باستكمالها أو تنفيذها حسب تعليمات مشرف المشروع في المرة الثانية.
- 7- الأعمال المخالفة لوثائق العقد أو المنقّذة بدون إذن أو استلام خطي من مشرف المشروع ؛ فللطرف الاول أو من يمثله الحق في إزالتها وتنفيذها مرة أخرى على حساب الطرف الثاني.
- 8- الأعمال التي نقّدها الطرف الثاني حسب وثائق العقد، ويرغب الطرف الاول في تعديلها أو الطلب من الطرف الثاني إزالتها؛ تكون تكلفة التعديل أو الإزالة والتنفيذ مرة أخرى على الطرف الاول.
- 9- عند نهاية أعمال مرحلة من المشروع او المشروع كاملاً يلتزم الطرفان بما يلي:
1- 9 يقوم الطرف الثاني بإشعار الطرف الاول كتابياً فور انتهاء نطاق عمله.
- 2- 9 خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إشعار الطرف الثاني للطرف الاول بانتهاء نطاق العمل؛ يقوم الطرف الاول أو ممثله باستلام الأعمال من الطرف الثاني، وتسجيل الملاحظات، وإمهال الطرف الثاني مدة زمنية كافية لإنهاء الملاحظات لا تزيد عن أسبوعين من تاريخ استلام الطرف الثاني للملاحظات.
- 3- 9 في حال عدم استلام الطرف الاول للأعمال من الطرف الثاني خلال المدة المحددة أعلاه؛ يجوز للطرف الثاني اللجوء للمادة الحادية عشرة من وثيقة العقد الأساسية.
- 14- تعليمات أخرى: (تذكر)

نوع المواد المطلوب توريدها من قبل الطرف الثاني واشتراطاتها

1- أنابيب الري الرئيسية:

1- 1 الأنابيب المدفونة تحت الأرض

1- 1- 1 في حال كانت الانابيب من نوع اليو بي في سي (UPVC) جدول 80 فتكون من :

مصنع / شركة:

بلد المنشأ

1-1-2 في كانت الانابيب من النوع البولي إيثيلين عالي الكثافة (HDPE) فتكون من :

مصنع / شركة:

بلد المنشأ

1-2 الأنابيب فوق سطح الأرض تكون من البولي إيثيلين عالي الكثافة (HDPE) من

مصنع / شركة:

بلد المنشأ

2- لوحة التحكم في الري (CONTROL PANEL):

1-2 يلزم توريد لوحة مستقلة تتسع لصمامات متعددة ذات خاصية التشغيل الأتوماتيكي أو اليدوي من :

مصنع / شركة:

بلد المنشأ

2-2 يلزم أن تكون الأسلاك الكهربائية من لوحة التحكم إلى الصمامات داخل أنابيب حماية من PVC.

3-2 مقاسات ونوع الأسلاك الكهربائية يلزم أن تكون حسب توصيات الشركة الصانعة للصمامات.

3- مضخات الري:

1-3 توريد مضخة سحب طاردة مركزية

قدرة حصان :

مصنع / شركة:

بلد المنشأ

4-الصمامات الكهربائية:

1-4 يلزم أن تكون من النوع سريع الاقتران (Quick Coupling Valves) مع غطاء قابل للغلق من الصلب غير القابل للصدأ.

من :

مصنع / شركة:

بلد المنشأ

2-4 يلزم أن تكون جميع الصمامات الكهربائية ذات خاصية التحكم من بعد (Electric Remote Control Valve) .

3-4 الصمامات المخصصة لنظام القطارات يلزم أن تكون من النوع المتغير في الضغط. أما الصمامات المخصصة لمناطق

العشب فتكون من النوع المنتظم في الضغط.

4-4 يلزم أن توضع الصمامات داخل صناديق من البلاستيك وذات أغطية مقاومة للمياه والعوامل الجوية.

4-5 يلزم أن تكون جميع الصمامات من النوع الذي يعمل أوتوماتيكيًا ويدويًا.

5-وسائل الري الآلي:

1-5 ثورد قطارات الري للأشجار والشجيرات (BUBBLERS) من :

مصنع / شركة:

بلد المنشأ

تكون نموذج(يحدده الطرفان):

2-5 يلزم توريد مرشات العشب (SPRINKLERS) من النوع الذي يبرز للأعلى بفوهات من مادة (يحدده الطرفان):

النحاس :مصنع / شركة:

بلد المنشأ

نوع اخر

6-الصمامات اليدوية:

6-1 في حالة وجود صمامات يدوية يلتزم الطرف الثاني بتوريدها من :

مصنع / شركة:

بلد المنشأ

6-2 في حال الأقطار 50 مم فأقل؛ يلزم أن تكون صمامات البوابة وصمامات عدم الرجوع وصمامات الاتزان من النوع الذي يتحمل الضغط حتى 16 بار، ويتحمل أقصى درجة حرارة 200 درجة مئوية، ويكون جسم الصمام والغطاء والقرص من البرونز.

6-3 في حال الأقطار 63 مم أو أعلى؛ يلزم أن تكون صمامات البوابة وصمامات عدم الرجوع وصمامات الاتزان من النوع الذي يتحمل الضغط ودرجة الحرارة حسب ما جاء أعلاه، أما جسم الصمام والغطاء فيكون من الحديد المطروق، والقرص يكون من البرونز.

6-4 مادة صناديق الصمامات تكون من:

تكون نموذج(يحدده الطرفان):

6-5 يلزم تركيب الصمامات والوصلات لكل خط لوحده مستقلاً عن الخطوط ووسائل الرش الأخرى، وذلك حتى يمكن عمل الصيانة والاستبدال بدون إغلاق النظام ككل.

7-التربة الزراعية:

7-1 توريد التربة الزراعية من :

مصنع / شركة:

7-2 يلزم أن تحتوي التربة على رمل سهل التفطيت، وتكون خالية من الجذور والكتل الترابية والأحجار والرمل الخشن والأعشاب الضارة، وجذور الأغصان، والمخلفات الأخرى، والديدان الطفيلية أو الحشرات الأخرى، وخالية من جميع الكيماويات الضارة بالنبات.

8-مواد واشتراطات أخرى: (تذكر)

خطوات التجهيز والتنفيذ المطلوبة من الطرف الثاني

1-تجهيز التربة:

1-1 تورد التربة الزراعية للموقع باحدى الطريقتين (يحدده الطرفان):

1-2 إذا لم تكن التربة جاهزة؛ يلتزم الطرف الثاني بإضافة الأسمدة المعتمدة لخليط التربة بمعدل 450 جم/م³ ما لم يؤوض بخلاف ذلك من الطرف الأول أو من يمثله.

1-3 يلتزم الطرف الثاني بعدم الزراعة حتى تتم موافقة الطرف الأول أو من يمثله كتابياً على مواقع أحواض الزراعة، ومناطق العشب والشجيرات والأشجار وتحديدها على المخطط.

1-4 في حال وجود أحواض زراعة يلتزم الطرف الثاني بوضع طبقة بحص أسفل الحوض بارتفاع 20 سم قبل وضع التربة الزراعية، ثم يُفرش قماش حماية (منخل) فوق البحص؛ وذلك لتصريف المياه الزائدة من الحوض.

2-تركيب نظام الري:

- 2-1 يلتزم الطرف الثاني بعمل الأنابيب المؤقتة والصمامات والعدادات وأجهزة القياس والمعدات اللازمة للاختبار.
- 2-2 تُرَدَم تمديدات الأنابيب المراد اختبارها جزئيًا، مع مراعاة أن تكون وصلاتها مكشوفة أثناء الاختبار.
- 2-3 تمدد أنابيب الري بشكل كامل وثابت، وتوصل بالصمامات الكهربائية واليدوية وبلوحة التحكم حسب التصميم المتفق عليه بين الطرفين وتوجيهات الطرف الأول أو من يمثله.

3-الاختبارات:

- 3-1 يلتزم الطرف الثاني باختبار أنابيب النظام عن طريق مضخة للاختبار تكون على أرض ثابتة بعيدًا عن تمديدات الأنابيب. ويكون للمضخة صمام تنفيس معايير ومضبوط على ضغط أعلى بنسبة 10% من ضغط الاختبار، أو بحد أعلى (170) كيلو باسكال (kPa) فوق ضغط الاختبار المحدد.
- 3-2 الاختبار الهيدروستاتيكي يتم باستخدام ماء عذب، ويُملأ به خطوط الأنابيب المراد اختبارها قبل إجراء الاختبار بمدة 24 ساعة.
- 3-3 يجب أن تختبر الخطوط التي تم ردم وصلاتها باختبار الضغط المذكور بعاليه لمدة 24 ساعة.
- 3-4 إذا فشل أي من الخطوط في الاختبار؛ يلزم استبدال الأنابيب أو الوصلات المعيبة، ويعاد الاختبار بعد إصلاح العيوب.
- 3-5 تمديد أنابيب الري المدفونة (يحدده الطرفان):

3-6 يُوضع شريط تمييز (تحذيري) مستمر على طول مسار الأنابيب الممددة تحت الأرض، ويدفن على عمق 30 سم تقريبًا تحت مستوى سطح الأرض النهائي.

3-7 بعد اكتمال عمليات اختبار النظام يُغسل النظام جيدًا، وتكون سرعة المياه 1 متر/ثانية على الأقل.

4- الزراعة:

يلتزم الطرف الثاني بزراعة الأشجار والشجيرات والزهور التي يشتريها أو يوافق عليها الطرف الأول، ويراعى فيها ما يلي:

4-1 يلتزم الطرف الثاني بتهيئة الأماكن للزراعة حسب ما هو معتقد من الطرف الأول أو من يمثله قبل إجراء أي أعمال زراعة.

4-2 يلتزم الطرف الثاني أن تكون حفر الغرس للأشجار والشجيرات ذات الجذور العارية، أعرض بمسافة 30 سم على الأقل من عرض انتشار الجذور.

4-3 توضع الأشجار في وضع رأسي معتدل، وتضبط الشجيرات والنباتات لتصبح بأشكال طبيعية.

4-4 في حالة الأشجار ذوات الساق؛ يلزم أن يكون بجوارها قوائم من الخشب تُشد إليها وذلك للحماية والسند.

4-5 يلتزم الطرف الثاني بتطهير التربة؛ لإزالة الأعشاب الضارة والحبوب والحشرات والمواد السامة الأخرى، وعلى الطرف الثاني تقديم خطة عمل توضح المواد الكيميائية، والجرعات وطريقة الاستعمال قبل البدء في أعمال الزراعة. وكذلك إضافة وخلط السماد بتربة السطح العلوي بمعدل حسب توصيات الجهة المنتجة للبذور.